

DODATOK Č. 2 K NÁJOMNEJ ZMLUVE Č. 1/2015

O nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Lúky
uzatvorený v zmysle § 680 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 6 a nasl. zákona č.
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
medzi zmluvnými stranami:

I. Zmluvné strany

1. Prenajíateľ:

- **Obchodné meno:** Obec Divina
- **Sídlo:** Divina 50, 013 31 Divina
- **IČO:** 00321214
- **Zastúpený:** Martin Fronc, starosta obce
- *(ďalej len „Prenajíateľ“)*

a

2. Nájomca:

- **Meno a priezvisko:** Anton Kubáň
- **Adresa:** Divina Lúky 37, 013 31 Divina
- **IČO:** 10939598
- *(ďalej len „Nájomca“)*

(Prenajíateľ a Nájomca spolu ako „Zmluvné strany“)

II. Predmet Dodatku a Zmena rozsahu nájmu

1. Zmluvné strany týmto Dodatkom menia a dopĺňajú Nájomnú zmluvu č. 1/2015 zo dňa 28. januára 2015 (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti s oznámením Nájomcu o ukončení prevádzky pohostinstva, sa **rozsah prenajatých priestorov s účinnosťou od 1. januára 2026 mení a znižuje.**
3. **Článok I. Predmet nájmu, bod 2. Zmluvy, sa mení nasledovne:**
 - Nájomný vzťah k nebytovým priestorom na **poschodí KD Lúky** (výčap, WC, ½ chodby, sklady) sa týmto **ukončuje k dátumu 31. decembra 2025.**
 - Predmetom nájmu zostávajú len nebytové priestory na **prízemí KD Lúky** (Predajňa, Sklad a WC) o celkovej výmere (bude doplnená presná výmera po premeraní), ktoré Nájomca naďalej užíva na základe Zmluvy.
4. Nájomca sa zaväzuje odovzdať Prenajíateľovi priestory na poschodí protokolárne dňa **31. decembra 2025** vo vypratanom stave.

III. Úprava nájomného

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ročné nájomné stanovené v **Článku II. Nájomné, bod 1. Zmluvy** (1 350 EUR/rok) sa mení.
2. S účinnosťou od **1. januára 2026** sa stanovuje nové ročné nájomné vo výške **552,9 EUR** slovom: päťstopäťdesiatdva eur a 90/100 ktoré zodpovedá zníženému rozsahu prenajatých priestorov.

3. Nájomné a úhrady za energie za rok 2025 budú vyrovnané alikvotne ku dňu 31. decembra 2025.

IV. Riešenie stavebných úprav a technického zhodnotenia

1. Zmluvné strany týmto riešia osud Nájomcom vykonaných úprav a vylepšení (najmä stavaná priečka, krb, terasa).
2. Nájomca sa zaväzuje doložiť Prenajímateľovi **doklady preukazujúce platné povolenia** (stavebné povolenia alebo ohlásenia) na realizáciu týchto úprav.
3. **Ak úpravy boli vykonané s platným povolením a zároveň predstavujú pre Obec Divina technické zhodnotenie a pretrvávajúci záujem, Prenajímateľ prevezme toto technické zhodnotenie do svojho vlastníctva bez nároku Nájomcu na finančnú náhradu.**
4. Ak úpravy neboli povolené alebo nebudú v záujme Obce, Nájomca je povinný ich na vlastné náklady odstrániť a Predmet nájmu uviesť do pôvodného stavu.

V. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Nájomnej zmluvy č. 1/2015.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom výslovne zmenené alebo zrušené, zostávajú v platnosti.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1. januára 2026.
4. Vyhotovuje sa v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Divine, dňa: *31.12.2025*

OBEC DIVINA

013 31 Divina 50

IČO: 00321214

DIČ: 2020671840

Nájomca: 
Anton Kubán

Prenajímateľ: 
Obec Divina